

시 정 사 항

1. 제 목 : 퇴직급여 산정 부적정

2. 관계기관 : ○○○○실, ☆☆☆☆병원

3. 내 용 : 우리 공단에서는 만 1년 이상 근속한 직원이 퇴직하는 경우에는 계속근로기간 1년에 대하여 30일분의 평균임금에 상당하는 금액을 퇴직급여로 지급하고 있습니다.

공단 「연봉제보수규정」 제3조 의하면 평균임금이란 산정할 사유가 발생한 달의 이전 3개월간 그 직원에 대하여 지급한 기준급월액, 직무급, 성과급월액, 부가급여(연차수당 제외)를 3등분한 금액과 사유 발생 이전 1년간에 지급한 연차수당과 기존 인건비 전환금 지급기준이 되는 기준월봉 100%의 금액을 12등분한 금액을 합산한 금액을 말하며, 산출한 금액이 당해 직원의 통상임금보다 저액일 경우에는 통상임금을 평균임금으로 하여야 합니다.

또한, 「보수규정」 제34조에 따르면 재직기간의 계산은 임명일이 속하는 월부터 퇴직일이 속하는 월까지로 하되 휴직기간(업무상 상병으로 인한 휴직 등에 해당하는 기간은 재직으로 간주) 및 정직기간을 제외한 기간으로 산정하여야 합니다.

따라서 연봉제 적용 대상자에게 퇴직급여를 지급할 경우 해당 직원의 평균임금에 정직 및 휴직기간 등을 제외한 재직기간을 근거로 산출한 지급률을 곱하여 산정하여야 할 것입니다.

그런데 ☆☆☆☆병원 퇴직급여 지급현황을 확인한 결과, 「임금피크제운용시행세칙」 제10조*에 의거 '17. 7. 1.부 임금피크제 적용(정년도래 시점 2년 전) 대상 직원(㉠㉠직4급 박○○)에 대한 퇴직급여를 산정하는 과정에서, ① 정직기간 1개월('14.11.20.~12.19.)을 제외하지 않고 재직기간을 산정하여 지급률을 결

정하고, ② 대상자가 연봉제 적용 대상자임에도 최근 1년 이내에 지급한 상여금('16. 7.~'16.12월분 #,###,###원)을 12등분하여 평균임금에 포함하여 계산함으로써 [표]와 같이 퇴직급여 #,###,###원을 과다하게 지급한 것으로 확인되었습니다.

* 「임금피크제운용시행세칙」제10조(퇴직급여) ① 임금피크제 대상자의 퇴직금은 임금피크제 적용 직전에 중간정산 하고 이후 매년 정산함을 원칙으로 한다.

[표] 퇴직급여 과다지급 내역

구분	평균임금	지급률	금액
기지급	#,###,###원	5.50(66개월)	##,###,###원
재산정	#,###,###원	5.42(65개월)	##,###,###원
증감	△##,###원	△0.08(△1개월)	△#,###,###원

4. 조치할 사항

○ ☆☆☆☆병원장은

- 과다 지급된 퇴직급여 #,###,###원을 회수하여 주시기 바랍니다.(시정)

○ ㄹ ㄹ 이사 및 ☆☆☆☆병원장은

- 향후 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.
(주의)